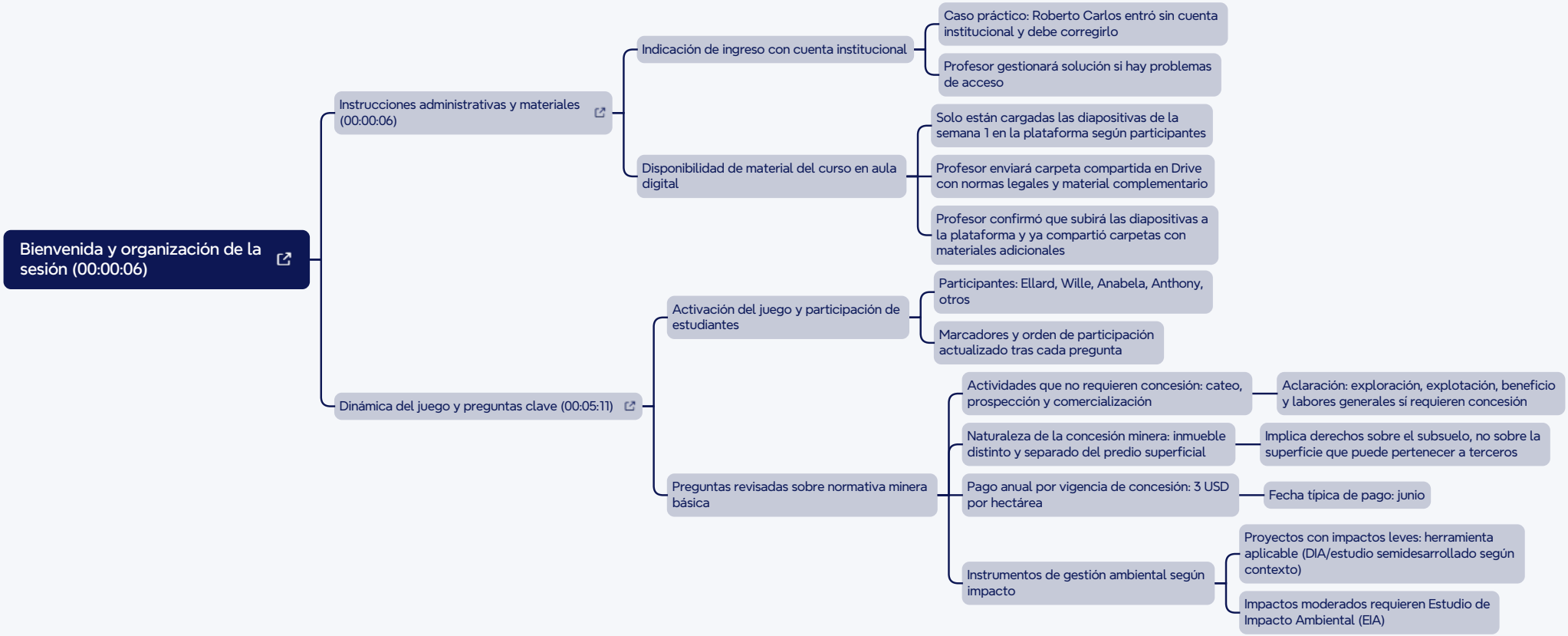
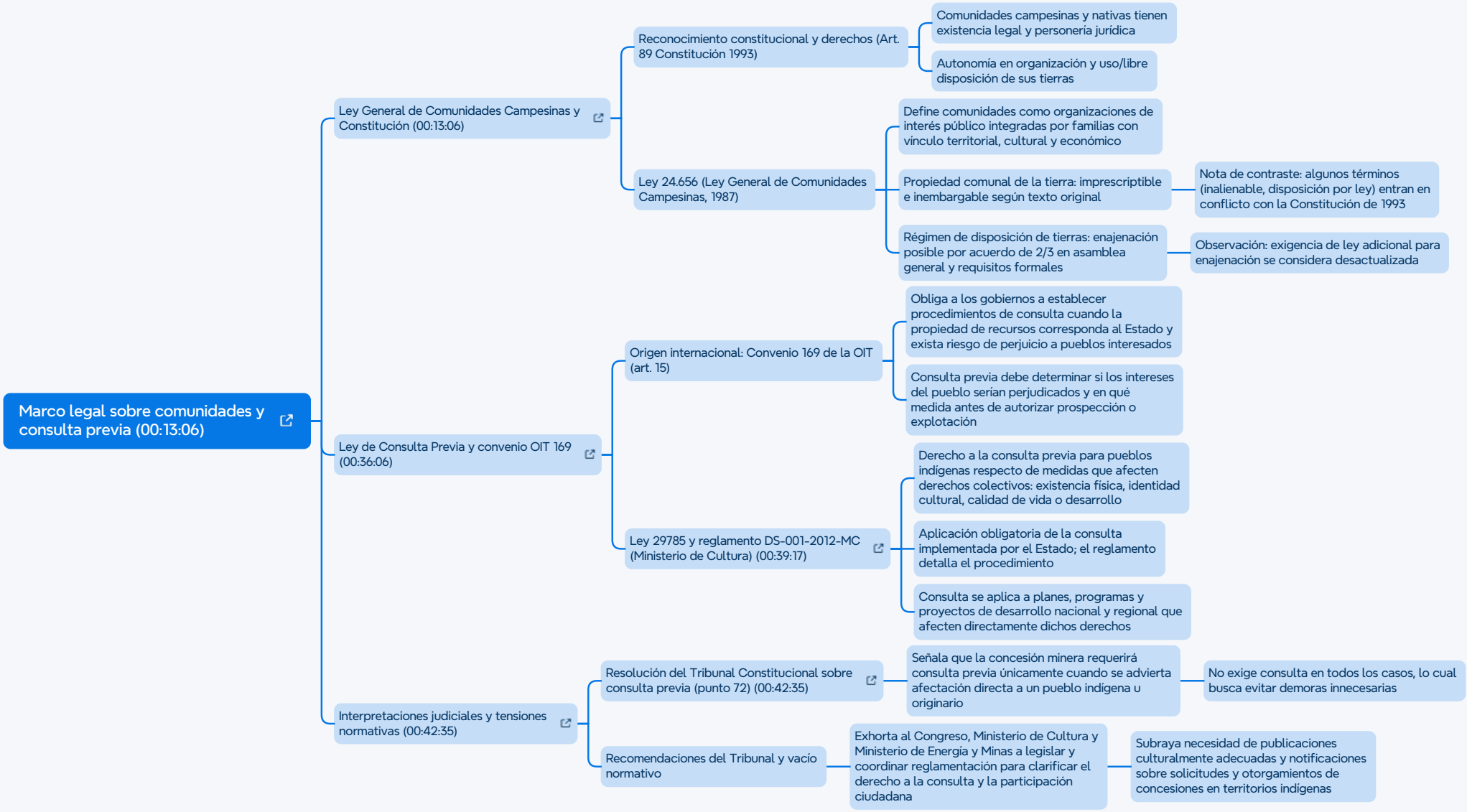
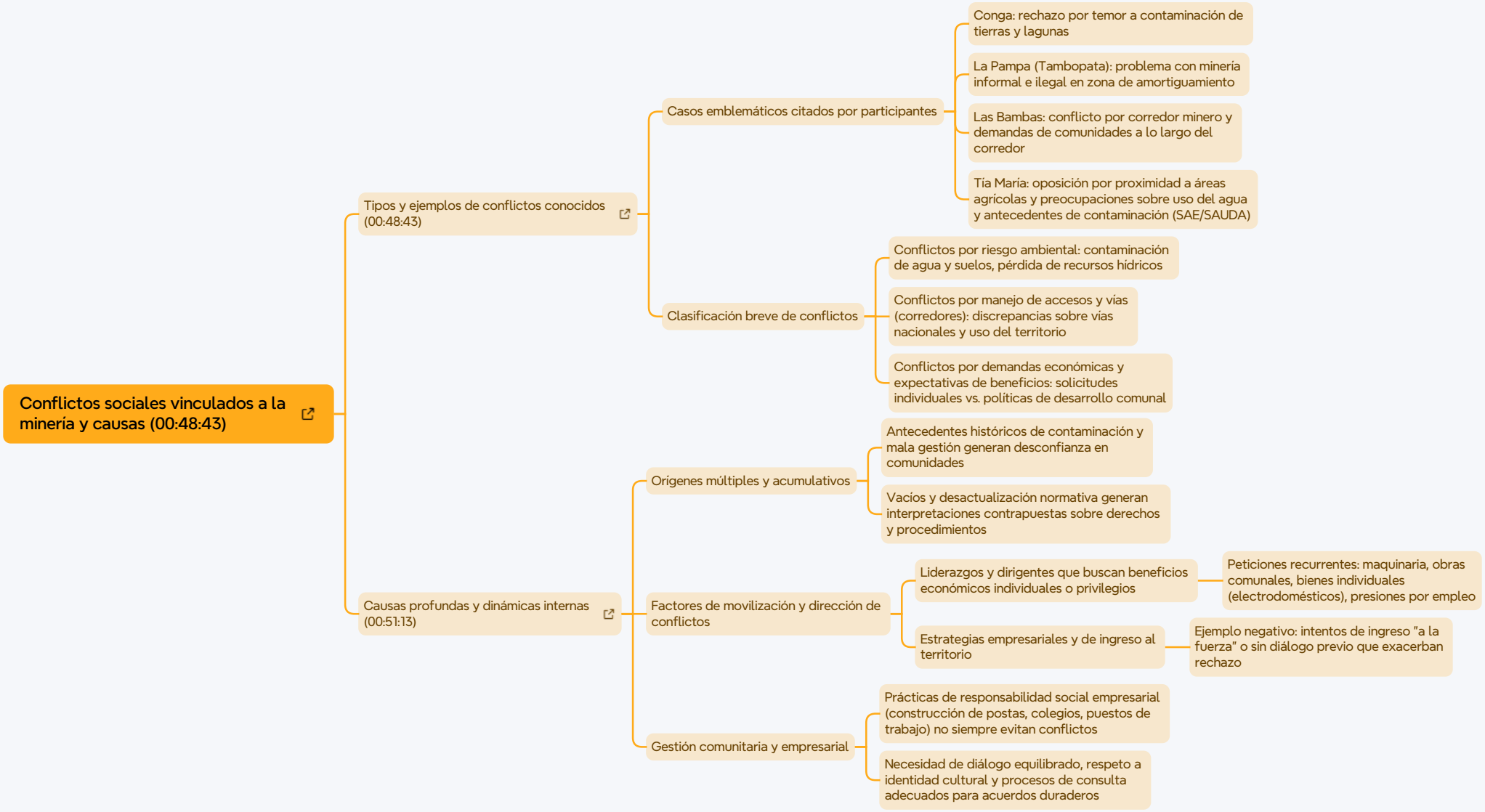
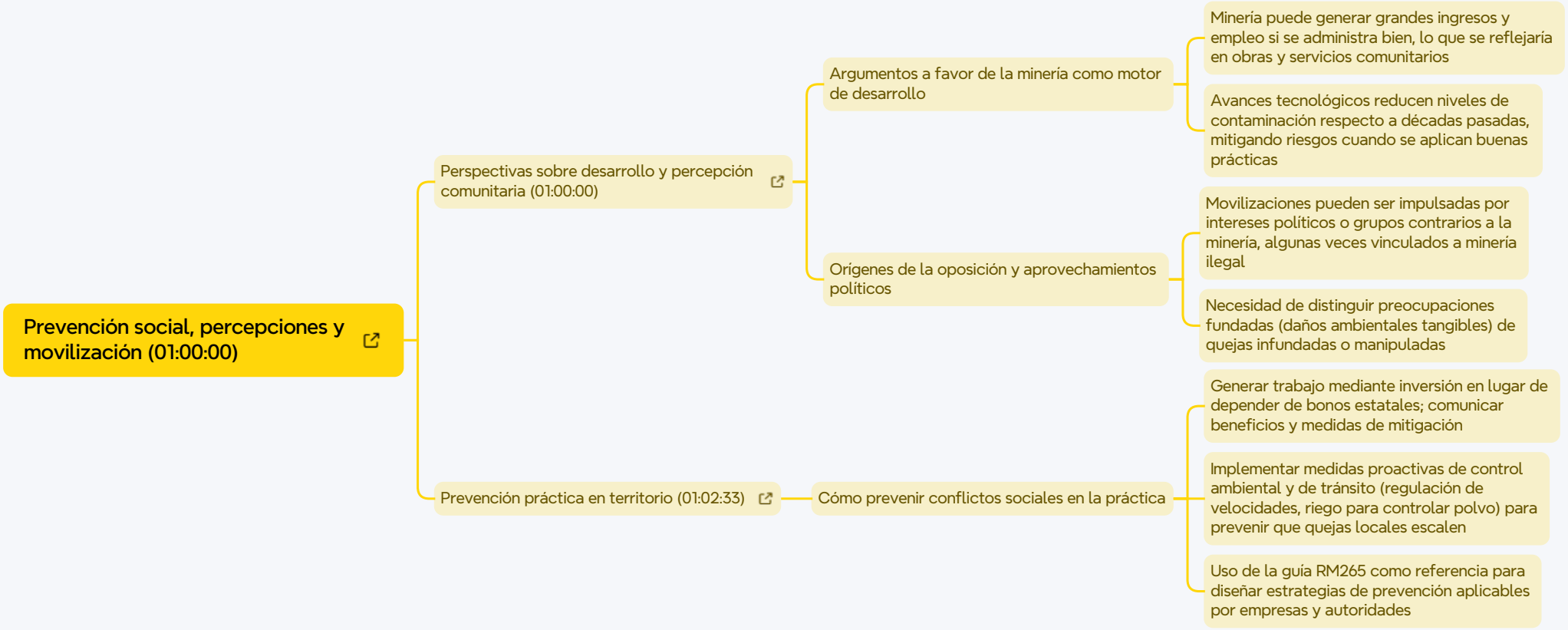
EDU MIN


CLASE 04: MARCO LEGAL Y REGULATORIO DE LA MINERÍA - 2DA PARTE
Bienvenida y organización de la sesión (00:00:06)
22
Marco legal sobre comunidades y consulta previa (00:13:06)
25
Conflictos sociales vinculados a la minería y causas (00:48:43)
22
Prevención social, percepciones y movilización (01:00:00)
12
Prevención y gestión de conflictos socioambientales: guía RM265 (01:03:41)
25
Etapas de ejecución y cierre de la sesión (02:04:12)
18
Ejecución y responsabilidades del plan de cierre de minas (02:00:02)
14
Riesgos asociados a la fiscalización y experiencias prácticas (01:41:08)
12
Ley y normativa sobre cierre de minas (01:34:37)
26


Bienvenida y organización de la sesión (00:00:06)
Instrucciones administrativas y materiales (00:00:06)
Indicación de ingreso con cuenta institucional
Caso práctico: Roberto Carlos entró sin cuenta institucional y debe corregirlo
Profesor gestionará solución si hay problemas de acceso
Disponibilidad de material del curso en aula digital
Solo están cargadas las diapositivas de la semana 1 en la plataforma según participantes
Profesor enviará carpeta compartida en Drive con normas legales y material complementario
Profesor confirmó que subirá las diapositivas a la plataforma y ya compartió carpetas con materiales adicionales
Dinámica del juego y preguntas clave (00:05:11)
Activación del juego y participación de estudiantes
Participantes: Ellard, Wille, Anabela, Anthony, otros
Marcadores y orden de participación actualizado tras cada pregunta
Preguntas revisadas sobre normativa minera básica
Actividades que no requieren concesión: cateo, prospección y comercialización
Aclaración: exploración, explotación, beneficio y labores generales sí requieren concesión
Naturaleza de la concesión minera: inmueble distinto y separado del predio superficial
Implica derechos sobre el subsuelo, no sobre la superficie que puede pertenecer a terceros
Pago anual por vigencia de concesión: 3 USD por hectárea
Fecha típica de pago: junio
Instrumentos de gestión ambiental según impacto
Proyectos con impactos leves: herramienta aplicable (DIA/estudio semidesarrollado según contexto)
Impactos moderados requieren Estudio de Impacto Ambiental (EIA)


Marco legal sobre comunidades y consulta previa (00:13:06)
Ley General de Comunidades Campesinas y Constitución (00:13:06)
Reconocimiento constitucional y derechos (Art. 89 Constitución 1993)
Comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y personería jurídica
Autonomía en organización y uso/libre disposición de sus tierras
Ley 24.656 (Ley General de Comunidades Campesinas, 1987)
Define comunidades como organizaciones de interés público integradas por familias con vínculo territorial, cultural y económico
Propiedad comunal de la tierra: imprescriptible e inembargable según texto original
Nota de contraste: algunos términos (inalienable, disposición por ley) entran en conflicto con la Constitución de 1993
Régimen de disposición de tierras: enajenación posible por acuerdo de 2/3 en asamblea general y requisitos formales
Observación: exigencia de ley adicional para enajenación se considera desactualizada
Ley de Consulta Previa y convenio OIT 169 (00:36:06)
Origen internacional: Convenio 169 de la OIT (art. 15)
Obliga a los gobiernos a establecer procedimientos de consulta cuando la propiedad de recursos corresponda al Estado y exista riesgo de perjuicio a pueblos interesados
Consulta previa debe determinar si los intereses del pueblo serían perjudicados y en qué medida antes de autorizar prospección o explotación
Ley 29785 y reglamento DS-001-2012-MC (Ministerio de Cultura) (00:39:17)
Derecho a la consulta previa para pueblos indígenas respecto de medidas que afecten derechos colectivos: existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo
Aplicación obligatoria de la consulta implementada por el Estado; el reglamento detalla el procedimiento
Consulta se aplica a planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente dichos derechos
Interpretaciones judiciales y tensiones normativas (00:42:35)
Resolución del Tribunal Constitucional sobre consulta previa (punto 72) (00:42:35)
Señala que la concesión minera requerirá consulta previa únicamente cuando se advierta afectación directa a un pueblo indígena u originario
No exige consulta en todos los casos, lo cual busca evitar demoras innecesarias
Recomendaciones del Tribunal y vacío normativo
Exhorta al Congreso, Ministerio de Cultura y Ministerio de Energía y Minas a legislar y coordinar reglamentación para clarificar el derecho a la consulta y la participación ciudadana
Subraya necesidad de publicaciones culturalmente adecuadas y notificaciones sobre solicitudes y otorgamientos de concesiones en territorios indígenas


Conflictos sociales vinculados a la minería y causas (00:48:43)
Tipos y ejemplos de conflictos conocidos (00:48:43)
Casos emblemáticos citados por participantes
Conga: rechazo por temor a contaminación de tierras y lagunas
La Pampa (Tambopata): problema con minería informal e ilegal en zona de amortiguamiento
Las Bambas: conflicto por corredor minero y demandas de comunidades a lo largo del corredor
Tía María: oposición por proximidad a áreas agrícolas y preocupaciones sobre uso del agua y antecedentes de contaminación (SAE/SAUDA)
Clasificación breve de conflictos
Conflictos por riesgo ambiental: contaminación de agua y suelos, pérdida de recursos hídricos
Conflictos por manejo de accesos y vías (corredores): discrepancias sobre vías nacionales y uso del territorio
Conflictos por demandas económicas y expectativas de beneficios: solicitudes individuales vs. políticas de desarrollo comunal
Causas profundas y dinámicas internas (00:51:13)
Orígenes múltiples y acumulativos
Antecedentes históricos de contaminación y mala gestión generan desconfianza en comunidades
Vacíos y desactualización normativa generan interpretaciones contrapuestas sobre derechos y procedimientos
Factores de movilización y dirección de conflictos
Liderazgos y dirigentes que buscan beneficios económicos individuales o privilegios
Peticiones recurrentes: maquinaria, obras comunales, bienes individuales (electrodomésticos), presiones por empleo
Estrategias empresariales y de ingreso al territorio
Ejemplo negativo: intentos de ingreso "a la fuerza" o sin diálogo previo que exacerban rechazo
Gestión comunitaria y empresarial
Prácticas de responsabilidad social empresarial (construcción de postas, colegios, puestos de trabajo) no siempre evitan conflictos
Necesidad de diálogo equilibrado, respeto a identidad cultural y procesos de consulta adecuados para acuerdos duraderos

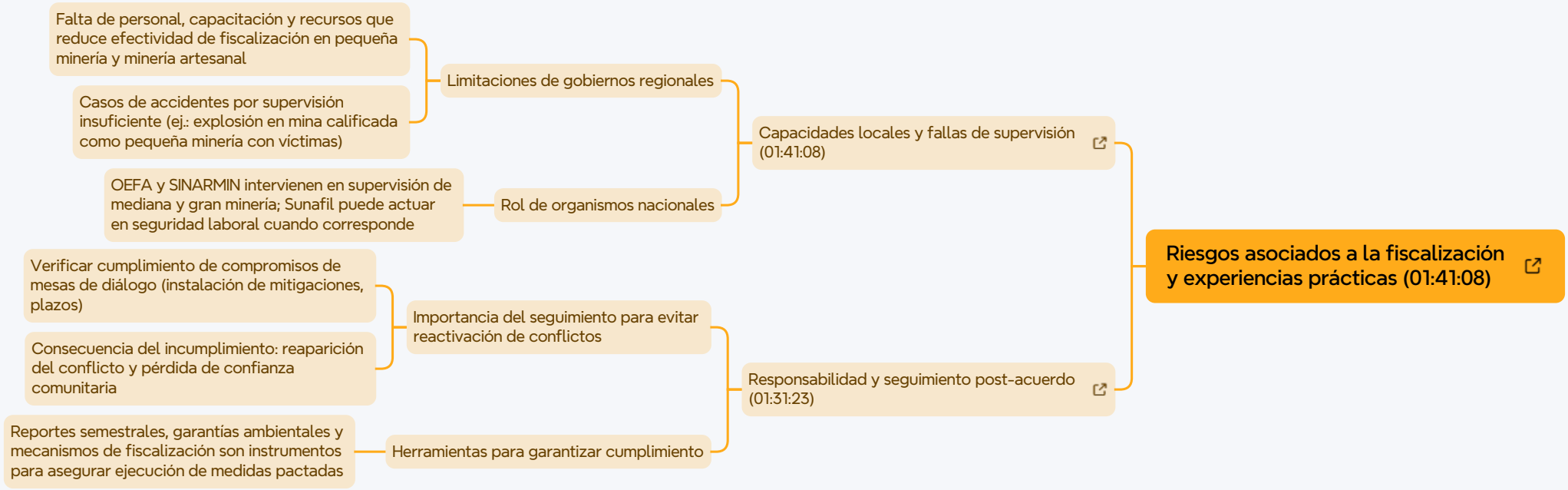

Prevención social, percepciones y movilización (01:00:00)
Perspectivas sobre desarrollo y percepción comunitaria (01:00:00)
Argumentos a favor de la minería como motor de desarrollo
Minería puede generar grandes ingresos y empleo si se administra bien, lo que se reflejaría en obras y servicios comunitarios
Avances tecnológicos reducen niveles de contaminación respecto a décadas pasadas, mitigando riesgos cuando se aplican buenas prácticas
Orígenes de la oposición y aprovechamientos políticos
Movilizaciones pueden ser impulsadas por intereses políticos o grupos contrarios a la minería, algunas veces vinculados a minería ilegal
Necesidad de distinguir preocupaciones fundadas (daños ambientales tangibles) de quejas infundadas o manipuladas
Prevención práctica en territorio (01:02:33)
Cómo prevenir conflictos sociales en la práctica
Generar trabajo mediante inversión en lugar de depender de bonos estatales; comunicar beneficios y medidas de mitigación
Implementar medidas proactivas de control ambiental y de tránsito (regulación de velocidades, riego para controlar polvo) para prevenir que quejas locales escalen
Uso de la guía RM265 como referencia para diseñar estrategias de prevención aplicables por empresas y autoridades

# Prevención y gestión de conflictos socioambientales: guía RM265 (01:03:41)

- Objeto, alcance y definiciones (01:03:41)
  - Objetivo de la guía RM265 (2023) del MINAM
    - Brindar pautas y orientaciones sobre la prevención y gestión de conflictos socioambientales en el marco de las competencias del MINAM
    - Aplicación obligatoria para unidades, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos al MINAM
  - Definición de conflicto socioambiental
    - Proceso complejo donde sectores de la sociedad, Estado y empresas perciben contradicción entre objetivos, intereses, valores o necesidades que pueden implicar riesgo de daño ambiental
    - Se identifican conflictos latentes (sin manifestaciones públicas relevantes) y manifiestos (con protestas, marchas o enfrentamientos)
- Enfoques y actores (01:08:48)
  - Enfoques principales de la guía
    - Enfoque en derechos humanos, territorial, transformativo, intercultural y de género
    - Enfoque preventivo privilegiando acciones anticipadas antes de que surjan manifestaciones
  - Clasificación de actores
    - Actores primarios: directamente involucrados (empresa y población afectada)
    - Actores secundarios: involucrados indirectamente
    - Terceros imparciales: mediadores o facilitadores (iglesia, autoridades, mediadores técnicos)
- Mecanismos de intervención: prevención, tratamiento y seguimiento (01:13:15)
  - Prevención: acciones previas para anticipar y evitar que un posible problema genere conflicto social
    - Ejemplos: identificar infraestructura en riesgo (rellenos sanitarios, tuberías antiguas), evaluar impactos potenciales y planificar medidas antes de que aparezcan quejas públicas
    - Vinculación con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y escalamiento institucional
  - Tratamiento: gestión cuando el conflicto ya se ha manifestado
    - Instrumentos: mesas de diálogo y alternativas de solución que buscan gestionar factores conflictivos y fortalecer soluciones técnicas y sociales
    - Ejemplo: mesas de diálogo para problemas de cuencas o polución generada por tránsito de camiones
  - Seguimiento: monitoreo y verificación del cumplimiento de acuerdos
    - Acciones de entidades del SNGA para vigilar compromisos, plazos y medidas pactadas en mesas de diálogo
    - Importancia de seguimiento para evitar la reactivación del conflicto por incumplimiento

# Ley y normativa sobre cierre de minas (01:34:37)

- Fundamento y contenido del plan de cierre de minas (01:34:37)
  - Ley 28090 y definición de plan de cierre de minas
    - Instrumento de gestión ambiental que establece medidas técnicas para rehabilitar áreas perturbadas por la actividad minera
      - Objetivo: alcanzar características de ecosistema compatible con un ambiente saludable y preservación paisajística
  - Alcance temporal del plan
    - Rehabilitación mediante medidas antes, durante y después del cierre de operaciones; el plan debe diseñarse desde el inicio de la actividad minera
      - Presentación del plan es obligatoria para todo titular en operación, en fase de desarrollo o producción, y para quienes reinicien operaciones tras suspensión, incluso si la ley no estaba vigente al inicio
- Autoridades competentes, obligaciones y garantías (01:40:06)
  - Autoridades y fiscalización
    - Ministerio de Energía y Minas: aprobación para mediana y gran minería
      - OEFA y SINARMIN: funciones de supervisión y fiscalización según competencia
    - Gobiernos regionales: aprobación para pequeña minería y minería artesanal; supervisión que puede verse limitada por capacidad técnica y corrupción
  - Obligaciones del titular minero
    - Presentar plan de cierre dentro del plazo máximo de un año desde la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental
    - Implementar el plan desde el inicio de operaciones y actualizarlo periódicamente
    - Reportar semestralmente al MINEM o autoridad competente sobre avance de labores, montos ejecutados y porcentaje de avance
    - Constituir una garantía ambiental que cubra el costo estimado del plan de cierre y medidas vinculadas a impactos ambientales identificados
      - No constituir la garantía implica la desaprobación del plan
- Actualización, participación ciudadana y transparencia (01:51:17)
  - Plazos y actualizaciones del plan
    - Presentación inicial: máximo un año tras aprobación del EIA
    - Actualización: primera revisión a los tres años y, posteriormente, cada cinco años; actualizar también si se modifica el EIA o hay cambios sustantivos en el proceso productivo
  - Información y participación de la comunidad
    - Publicación del plan de cierre en el diario oficial y en el diario de la capital regional; remisión de ejemplares a autoridades regionales, provinciales y distritales
    - Organizaciones ciudadanas con personería jurídica y personas naturales directamente afectadas pueden formular observaciones fundamentadas al plan
    - Objetivo: permitir seguimiento local, control ciudadano y evitar pasivos ambientales no gestionados


Riesgos asociados a la fiscalización y experiencias prácticas (01:41:08)
Capacidades locales y fallas de supervisión (01:41:08)
Limitaciones de gobiernos regionales
Falta de personal, capacitación y recursos que reduce efectividad de fiscalización en pequeña minería y minería artesanal
Casos de accidentes por supervisión insuficiente (ej.: explosión en mina calificada como pequeña minería con víctimas)
Rol de organismos nacionales
OEFA y SINARMIN intervienen en supervisión de mediana y gran minería; Sunafil puede actuar en seguridad laboral cuando corresponde
Responsabilidad y seguimiento post-acuerdo (01:31:23)
Importancia del seguimiento para evitar reactivación de conflictos
Verificar cumplimiento de compromisos de mesas de diálogo (instalación de mitigaciones, plazos)
Consecuencia del incumplimiento: reaparición del conflicto y pérdida de confianza comunitaria
Herramientas para garantizar cumplimiento
Reportes semestrales, garantías ambientales y mecanismos de fiscalización son instrumentos para asegurar ejecución de medidas pactadas

# Ejecución y responsabilidades del plan de cierre de minas (02:00:02)

## Exigibilidad y mantenimiento de derechos (02:00:02)

### Presentación y exigibilidad del plan de cierre

- Obligación exigible para todo titular de actividad minera en operación, en desarrollo o producción, y para quienes reinicien operaciones tras suspensión
- Titulares con actividades interrumpidas deben presentar el plan para ponerse al día y cumplir la normativa vigente

### Conservación de la concesión y derechos del titular

- El inicio de la ejecución del plan de cierre y rehabilitación no implica pérdida de la concesión
- Derechos de uso minero y demás derechos adquiridos se mantienen según lo dispuesto en el título originario

## Uso alternativo de instalaciones y transferencia de responsabilidades (02:01:38)

### Procedimiento para uso alternativo

- Comunidades o gobiernos que quieran dar un uso público y económicamente viable a instalaciones deben solicitarlo conjuntamente con el titular al Ministerio de Energía y Minas
- Solicitud por escrito ante la Dirección General de Minería debe incluir acuerdo emitido por la máxima instancia decisoria del solicitante y documentación sustentatoria

### Efectos sobre compromisos y garantías

- Si se excluye una instalación del plan de cierre por uso alternativo, el monto correspondiente no se considerará para el establecimiento de garantías y será detraído de las mismas
- Beneficiarios que asumen las instalaciones deben asumir la responsabilidad ambiental y liberan al titular minero de esa obligación, siempre que no exista riesgo para la salud humana o daños ambientales no gestionados

# Etapas de ejecución y cierre de la sesión (02:04:12)

- Etapas de ejecución: cierre progresivo, postcierre y certificación (02:04:12)
  - Cierre progresivo
    - Aplicación gradual conforme se dejan de explotar o operar áreas específicas; incluye cierre, mantenimiento y monitoreo continuos
    - Posibilidad de certificados de cumplimiento progresivo a medida que se cumplen etapas y se reduce la garantía
  - Postcierre
    - Período mínimo de cinco años o hasta alcanzar la estabilización física y química de residuos y componentes
    - Requiere mantenimiento financiero y técnico sostenido; la responsabilidad del titular persiste durante este período salvo acuerdo de transferencia
  - Certificados de cumplimiento y cierre final
    - Emisión de certificados de cumplimiento progresivo y, al final, certificado de cierre final tras verificación de cumplimiento de todas las obligaciones
    - La garantía se va reduciendo conforme se verifican las obligaciones cumplidas y se devuelven montos pertinentes
- Recomendaciones pedagógicas y uso de la normativa (01:33:20)
  - Lectura y familiarización con RM265 y Ley 28090
    - Estudiantes deben conocer la existencia de normativa aplicable para fundamentar decisiones gerenciales
    - No es necesario memorizar todo, sí tener presente las obligaciones legales y dónde encontrarlas
  - Recursos entregados y próximas actividades
    - Profesor compartirá anexo RM265, Ley de cierre de minas y reglamentos/modificatorias en la carpeta de Drive
    - Actividad práctica: lectura guiada de páginas clave (prevención, tratamiento y seguimiento) y posterior explicación por parte de participantes en clase
    - Sesión finalizó con recordatorio de asistencia y programación de próxima clase el martes; profesor pidió revisar el material en la carpeta y preguntas finales quedaron resueltas